

Eigentümerstimme — Top-Fragen

Die wichtigsten Fragen rund um Wohnungseigentum, Beirat und Wärme

Für den Wegweiser auf eigentuemerstimme.de · Stand: 18.07.2026 · v1.0

Erste geprüfte Charge. Jede Antwort ist allgemeine Aufklärung — knapp, belegt, neutral. Diese Fragen bilden die schlanke Auswahl für die Website; die Breite folgt im späteren Q&A-Dokument.

Allgemeine Information, keine Rechtsberatung. Diese Antworten erklären, was das Gesetz und die Rechtsprechung allgemein vorsehen. Sie ersetzen im Einzelfall keinen Anwalt und kein Ingenieurbüro. Rechtsstand Juli 2026. Paragraphen ohne Zusatz beziehen sich auf das Wohnungseigentumsgesetz (WEG).

Frage 1 — Muss die Teilungserklärung aktuell sein? Was, wenn sie jahrelang nicht angepasst wurde?

Die Teilungserklärung mit der Gemeinschaftsordnung ist die vertragliche Grundlage der Gemeinschaft — ihr „Grundgesetz“. Eine gesetzliche Pflicht, sie regelmäßig zu „aktualisieren“, gibt es nicht; sie gilt, bis sie geändert wird. Änderungen des sachenrechtlichen Inhalts brauchen in der Regel eine Vereinbarung aller Eigentümer und die Eintragung im Grundbuch. Wichtig ist aber: Der Verwalter muss die **geltende Fassung vorhalten** und jedem Eigentümer **Einsicht gewähren**. Wenn die Teilungserklärung nicht mehr zur Realität passt (z.B. nach Umbauten oder geänderter Nutzung), schafft man Klarheit über Einsicht und, wo nötig, einen klarstellenden Beschluss oder eine Anpassung.

Rechtsgrundlage: §§ 5, 10 WEG (Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung); § 18 Abs. 4 WEG (Einsicht).

Quelle: gesetze-im-internet.de/woeigg

Frage 2 — Was gilt, wenn kein Verwaltungsbeirat vorhanden ist? Wer kontrolliert die Verwaltung?

Ein Beirat ist nicht zwingend vorgeschrieben. Fehlt er, entfällt aber das eigentliche Kontrollorgan — die Überwachung der Verwaltung liegt dann bei der Eigentümerversammlung insgesamt und bei jedem einzelnen Eigentümer. Jeder kann Einsicht in die Unterlagen nehmen (§ 18 Abs. 4) und die Jahresabrechnung prüfen. Der Verwalter braucht auch ohne Beirat für alles Grundlegende einen Beschluss der Gemeinschaft (§ 27). Weil ein Beirat die Kontrolle spürbar erleichtert, spricht ordnungsmäßige Verwaltung in aller Regel für seine Bestellung.

Rechtsgrundlage: § 29 WEG (Beirat), § 27 WEG (Verwalter), § 18 Abs. 4 WEG (Einsicht).

Quelle: gesetze-im-internet.de/woeigg/__29.html

Frage 3 — Welche Unterlagen darf ich als einzelner Eigentümer einsehen?

Jeder Eigentümer hat ein umfassendes Einsichtsrecht in die Verwaltungsunterlagen: Verträge, Belege, Kontoauszüge, Wirtschaftspläne, Jahresabrechnungen und die Beschluss-Sammlung. Die Einsicht erfolgt in der Regel am Ort der Verwaltung oder nach Vereinbarung; Kopien können gegen Kostenerstattung verlangt werden. Unterlagen, die nur zeitweise in einem Online-Portal sichtbar sind, ersetzen die Einsicht nicht. Verweigerte oder erschwerte Einsicht ist ein deutliches Warnsignal.

Rechtsgrundlage: § 18 Abs. 4 WEG (Einsicht); § 24 Abs. 7 WEG (Beschluss-Sammlung).

Frage 4 — Muss aus der Niederschrift hervorgehen, wer wie abgestimmt hat — auch mit Vollmachten?

Über die Beschlüsse ist eine Niederschrift zu fertigen (§ 24 Abs. 6); sie hält Ergebnis und wesentlichen Verlauf fest. Einen **automatischen Anspruch** darauf, dass namentlich dokumentiert wird, wer wie abgestimmt hat, gibt es grundsätzlich **nicht** — die Versammlung kann eine namentliche (oder geheime) Abstimmung aber beschließen. Eine saubere Anwesenheits- und Vollmachtsdokumentation gehört zu einer ordnungsgemäßen Versammlung und wird bei einer Anfechtung wichtig. Wer sie vermisst, kann sie in der Versammlung beantragen und rügen.

Rechtsgrundlage: § 24 Abs. 6 WEG (Niederschrift); § 25 WEG (Stimmrecht).

Quelle: gesetze-im-internet.de/woeigg/__24.html

Frage 5 — Zwei Vollmachten für dieselbe Wohnung — welche zählt?

Wer nicht selbst teilnimmt, darf sich vertreten lassen (§ 25 WEG, §§ 164 ff. BGB); die Gemeinschaftsordnung kann die Vollmacht auf bestimmte Personen beschränken. Liegen für dieselbe Einheit zwei Vollmachten vor, gilt: Eine **speziellere, spätere Einzelvollmacht** für eine konkrete Versammlung verdrängt in der Regel eine allgemeinere frühere (auch „General-“) Vollmacht. Für eine Einheit kann nicht gleichzeitig widersprüchlich abgestimmt werden. Im Zweifel ist der Nachweis der Vollmacht in Textform zu verlangen; strittige Fälle gehören zur anwaltlichen Klärung.

Rechtsgrundlage: § 25 WEG; §§ 164 ff. BGB (Vertretung/Vollmacht).

Quelle: [gesetze-im-internet.de/bgb \(§§ 164 ff.\)](https://gesetze-im-internet.de/bgb (§§ 164 ff.))

Frage 6 — Darf die Verwaltung Geschäfte mit sich selbst machen (z. B. als eigener Dienstleister)?

Grundsätzlich nicht ohne Weiteres. Steht der Verwalter zugleich auf der anderen Seite eines Geschäfts — etwa als Hausmeister-/Reinigungsdienstleister der eigenen Liegenschaft —, ist das ein **Insichgeschäft**, das § 181 BGB grundsätzlich verbietet. Eine Befreiung von § 181 lässt sich zwar vereinbaren, wirkt aber nur „soweit zulässig“. Sie legitimiert kein Selbstkontrahieren dort, wo Neutralität und Angemessenheit berührt sind. Vergütungsänderungen in einer solchen Doppelrolle gehören vor die Gemeinschaft (Beschluss), nicht in die alleinige Hand des Verwalters; Offenlegung des Interessenkonflikts ist Pflicht.

Rechtsgrundlage: § 181 BGB (Insichgeschäft); § 27 WEG (Befugnisse); ordnungsmäßige Verwaltung (§ 19).

Quelle: gesetze-im-internet.de/bgb/__181.html

Frage 7 — Muss die Verwaltung für Reparaturen mehrere Vergleichsangebote einholen?

Eine **starre „Drei-Angebote-Regel“** besteht nach der aktuellen Rechtsprechung **nicht mehr**: Der BGH hat entschieden, dass bei Erhaltungsmaßnahmen keine generelle Pflicht zur Einholung mehrerer Vergleichsangebote gilt (Urteil vom 27.03.2026 – V ZR 7/25). Das heißt aber nicht „freie Hand“: Das **Wirtschaftlichkeitsgebot** bleibt, und vor allem — **ein von der Gemeinschaft selbst gefasster Beschluss** (z.B. „ab 1.500 € zwei

Vergleichsangebote") bleibt gültig und bindet die Verwaltung weiter. Wo also ein solcher Beschluss existiert, ist er einzuhalten.

Rechtsgrundlage: BGH V ZR 7/25 (27.03.2026); § 19 Abs. 2 WEG (ordnungsmäßige Verwaltung).

Quelle: lto.de/recht/nachrichten (BGH V ZR 7/25); beck-aktuell.de

Frage 8 — Wie stark dürfen die Kosten für einen Dienstleister in einem Jahr steigen?

Einen festen zulässigen Prozentsatz gibt es nicht. Maßstab ist die **Wirtschaftlichkeit** und die ordnungsmäßige Verwaltung: Kostensteigerungen müssen sachlich begründet und belegt sein. Ein ungewöhnlicher Sprung (etwa deutlich über den marktüblichen Tarifsteigerungen einer Branche) ist erklärungsbedürftig; das Argument „jahrelang nicht erhöht“ rechtfertigt einen Nachhol-Sprung nicht automatisch — im Gegenteil kann es zugleich auf mangelnde Sorgfalt hindeuten. Ein Beschluss, der eine unwirtschaftliche Ausgabe billigt, kann anfechtbar sein.

Rechtsgrundlage: § 19 Abs. 2 WEG (ordnungsmäßige Verwaltung); § 27 WEG; § 45 WEG (Anfechtung).

Quelle: gesetz-im-internet.de/woeigg/__19.html

Frage 9 — Bis wann kann ich einen Beschluss anfechten?

Die Anfechtungsklage muss innerhalb **eines Monats** ab der Beschlussfassung beim Amtsgericht erhoben und innerhalb **zweier Monate** begründet werden. Die Frist läuft ab dem Beschluss — **nicht** ab dem Erhalt der Niederschrift. Wer sie versäumt, gegen den gilt der Beschluss, auch wenn er rechtswidrig war. Davon zu unterscheiden ist die Nichtigkeit (z. B. bei fehlender Beschlusskompetenz), die jederzeit geltend gemacht werden kann.

Rechtsgrundlage: § 45 WEG (Anfechtungs- und Begründungsfrist); § 44 WEG (Beschlussklagen).

Quelle: gesetz-im-internet.de/woeigg/__45.html

Frage 10 — Der Verwalter ist zugleich Sachverständiger — darf er beide Rollen mischen?

Ein öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger (öbuv) ist zu **Neutralität, Unabhängigkeit und Unparteilichkeit** verpflichtet (§ 36 GewO). Genau das unterscheidet ihn von einem beauftragten Fachbüro, das ein bestelltes Ergebnis liefert. Ist eine Person zugleich Verwalter (oder anderweitig Partei) und Sachverständiger, lässt sich die Rolle nicht beliebig „umschalten“: Wer in eigener Sache mitwirkt, kann die Neutralitätspflicht des Sachverständigen nicht zugleich für sich in Anspruch nehmen. Für die Gemeinschaft heißt das: klären, wer eine Stellungnahme mit welcher Rolle und welchem Interesse erstellt hat.

Rechtsgrundlage: § 36 GewO (öbuv-Sachverständige); ordnungsmäßige Verwaltung (§ 19 WEG).

Quelle: gesetz-im-internet.de/gewo/__36.html

Frage 11 — Welche Verbrauchsdaten (Heizung/Wasser) stehen mir direkt zu?

Eigentümer haben ein **Auskunftsrecht über die sie betreffenden personenbezogenen Daten** direkt beim Messdienstleister (Art. 15 DSGVO) — unabhängig vom Verwaltermandat. Ergänzend sieht die

Heizkostenverordnung unterjährige Verbrauchsinformationen vor. Das ist ein wirksamer Hebel, um an einheitsbezogene Verbrauchsdaten zu kommen, wenn die Weitergabe über die Verwaltung stockt.

Rechtsgrundlage: Art. 15 DSGVO; Heizkostenverordnung (unterjährige Verbrauchsinfo).

Quelle: dsgvo-gesetz.de/art-15-dsgvo; gesetze-im-internet.de/heizkostenv

Frage 12 — Woran erkenne ich einen guten Verwalter?

An nachprüfbar Merkmalen: zertifiziert nach § 26a (oder zulässige Ausnahme); neutral, ohne verdeckte Eigeninteressen; lädt fristgerecht (drei Wochen, Textform, vollständige Tagesordnung); rechnet transparent ab und legt einen Vermögensbericht vor (§ 28 Abs. 4); ermöglicht Belegeinsicht aktiv; setzt Beschlüsse um; führt die Erhaltungsrücklage sicher und getrennt. Fehlen mehrere dieser Punkte dauerhaft, ist das kein Komfortproblem, sondern ein Governance-Problem — und ein legitimer Anlass, über eine Abberufung (jederzeit möglich, § 26 Abs. 3) nachzudenken. Ein weiteres Merkmal ist proaktive Information über das einzelne Gebäude hinaus: Ein guter Verwalter macht die Gemeinschaft von sich aus auf relevante Entwicklungen aufmerksam — etwa die kommunale Wärmeplanung, neue Satzungen oder stadtweite Änderungen, die das Objekt betreffen — und stärkt so das Wissen und die Entscheidungsfähigkeit der Eigentümer.

Rechtsgrundlage: §§ 26, 26a, 27, 28 WEG; § 19 WEG (ordnungsmäßige Verwaltung).

Quelle: gesetze-im-internet.de/woeigg

Diese Charge wird laufend erweitert. Jede neue Frage wird geprüft, belegt und neutral aufbereitet, bevor sie auf die Website kommt. Die vertiefte Breite folgt im nummerierten Q&A-Dokument.